

Ihre Frage 1

Unter der Annahme, dass es Änderungen in z.B. der DSGVO gibt, wie schnell müssen diese umgesetzt werden und welche Konsequenzen folgen für einen Versicherer/Vermittler/Makler, wenn diese missachtet oder nicht rechtzeitig umgesetzt werden?

2026 bringt keine radikale neue DSGVO-Version, sondern eine Harmonisierung mit anderen EU-Verordnungen (KI, Data Act) und Präzisierungen, die sich auf **KI, Cookies, Datenzugang** und die **Sicherheit vernetzter Produkte** konzentrieren, mit dem Ziel, die Rechtssicherheit zu erhöhen, sie bringen aber auch neue Pflichten für Unternehmen – allerdings erst im Laufe des Jahres.

- **Pseudonymisierte Daten** werden möglicherweise nicht mehr als personenbezogene Daten eingestuft, wenn eine Identifizierung unmöglich ist – mehr Spielraum für Analyse und KI.
- Bisher dürfen nach der EU-ePrivacy-Richtlinie nicht notwendige Cookies nur mit vorheriger ausdrücklicher Einwilligung der Nutzer gesetzt und ausgelesen werden (Opt-in-Pflicht). Diese strikte Zustimmungspflicht will die Kommission nun aufheben. Betroffene müssten ggf. nachträglich widersprechen, anstatt vorab zuzustimmen (neuer Artikel 88a DSGVO). -> 2027
- Mit dem Jahresbeginn 2026 steht für Unternehmen eine grundlegende Überarbeitung ihres Verzeichnisses von Verarbeitungstätigkeiten (VVT) an. Es reicht nicht mehr, das Dokument als einmalige Pflichtübung abzuhaken. Neue EU-Leitlinien und die anstehende **volle Anwendbarkeit des AI Acts** ab August fordern eine lebendige, teils automatisierte Dokumentation.

Ab Gültigkeit einer gesetzlichen Regelung muss diese angewendet werden. Meist gibt die Aufsichtsbehörde bei einer Verspätung nochmal eine Frist, das hängt aber vom zuständigen „Referenten“ ab (Ermessensspielraum). Es droht Bußgeld Art. 83 Abs. 2 DSGVO und ggf. zivilrechtliche Schadenersatzklagen Betroffener.

Ihre Frage 2

Inwiefern unterscheiden sich die Rechte und Pflichten der Vertragsparteien im Geschäft mit gewerblichen/industriellen Kunden im Gegensatz zum Privatkundengeschäft und was muss der Vermittler/Makler besonders beachten?

Es gibt rechtliche Unterschiede zwischen privaten (Verbraucher) und gewerblichen (Unternehmer) Versicherungskunden, da Verbraucher stärker durch das Gesetz geschützt sind (z. B. durch strengere Informationspflichten des Versicherers), während gewerbliche Verträge freier gestaltet werden können, aber mit umfassenderen Anzeigepflichten des Kunden verbunden sind (z. B. bei der gewerblichen Gebäude- oder Kfz-Versicherung). Die Art der Nutzung (privat vs. gewerblich) beeinflusst Prämien, Deckungsumfang und Vertragsbedingungen grundlegend.

Verbraucherschutz: umfassendere Aufklärung und Beratung; Klauseln, die vom Gesetz abweichen, sind häufiger unwirksam (AGB!)

Gewerbekunden: umfassende Auskunft über Risiken und Besonderheiten des Betriebs – ansonsten droht Verlust Versicherungsschutz; Verträge können flexibler gestaltet werden, da kein Verbraucherschutz; hier muss auch das Thema Repräsentantenhaftung eher in Betracht gezogen werden

für den Vermittler bedeutet dies -> in beiden Fällen umfassende Erfassung des Risikos und Klärung der bedarfsgerechten Abdeckung!

Ihre Frage 3

Was muss bei Versicherungsgeschäften im Ausland beachtet werden und welche Rechtsgrundlage wird hier genutzt bzw. worin unterscheiden sich lokale Policen von FOS-Policen?

FOS-Policen

(Freedom of Services) sind spezielle internationale Versicherungspolicen, die Unternehmen mit Aktivitäten im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) ermöglichen, ihren gesamten EU-weiten Versicherungsschutz, oft für Haftpflicht, über eine einzige Police aus ihrem Heimatland abzudecken. Sie bündeln Leistungen, senken Administrationskosten und bieten zentralen Ansprechpartner, um internationale Risiken mit einer einzigen, einheitlichen Deckung zu managen, wobei die Dienstleistungsfreiheit der EU genutzt wird. Es gilt dann bei einer deutschen Police auch deutsches Recht.

Lokale Policen sind dagegen spezifische Verträge, die direkt im jeweiligen Land abgeschlossen werden, lokale Gesetze, Steuern und Rechtsprechung berücksichtigen, aber eine zentrale Steuerung erschweren können, wobei oft eine Kombination aus FOS (oft als Master-Police – nicht zu verwechseln mit Master-Cover weltweit) und lokalen Policen das beste Ergebnis liefert.

Der Abschluss eines Master-Cover macht es erforderlich, eine Vielzahl von rechtlichen Themen und tatsächlichen Risikofragen vorab zu analysieren und verlässlich zu beantworten. Fehlende und/oder unzureichende Versicherung von Auslandsrisiken können die Versicherungsnehmer als Konzernmutter bei Großschäden in den Auslandsniederlassungen erheblich in ihrem Bilanzschutzesinteresse betreffen.

Konkret gefährlich kann die Situation auch für die Geschäftsführung von Auslandsgesellschaften selbst werden, wenn man Versicherungsschutz über eine Master-Cover-Policy in einem sogenannten Non-admitted-Land entgegen einem gesetzlichen Verbot gewährt und die Geschäftsleitung vor Ort sodann der Strafgewalt der dortigen Exekutive ausgesetzt ist. Den vielen nennenswerten Vorteilen steht deshalb auch eine Vielzahl von rechtlichen und administrativen Themen gegenüber, die stets durch Einbeziehung von fachkundigen Beratern so abzuarbeiten sind, dass rechtliche Risiken und Deckungslücken im Versicherungsschutz möglichst ausgeschlossen werden können.